

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3112/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

นาย จำลอง หรือ ป้อมหรือพงศ์ธร ไวทย
ะ สิ้น

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 186 (7), มาตรา 214

แม้ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นโดยไม่ได้ระบุมাত্রาที่ยกขึ้นปรับก็ตาม แต่เมื่อศาลชั้นต้นได้พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดโดยระบุมাত্রานั้นไว้แล้วจึงเป็นการที่ศาลอุทธรณ์ได้ระบุมাত্রาที่ยกขึ้นปรับแก้คดีโดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186(7) ประกอบมาตรา 214 แล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339, 340
ตรี, 278, 91

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 กระทั่งหนึ่ง จำคุก 5 ปี และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1) วรรคแรก อีกกระทั่งหนึ่งจำคุก 3 ปี รวมจำคุก 8 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ความผิดฐานอนาจาร ศาลอุทธรณ์ไม่ได้ระบุนุมাত্রาที่ยกขึ้นปรับในคำพิพากษาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186(7) ประกอบมาตรา 214 นั้น ปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้ระบุนุมাত্রาที่ยกขึ้นปรับในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจึงเป็นการที่ศาลอุทธรณ์ได้ระบุนอ้านุมাত্রาที่ยกขึ้นปรับแก้คดีโดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186(7) ประกอบมาตรา 214 แล้ว

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ